

1500173-75.2020.8.26.0542

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JULIANA MORAES CORREGIARI BEI

Comarca: Jandira

Foro: Foro de Jandira

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 17/02/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PABLO DOMINGUES PEREIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JULIANA MORAES CORREGIARI BEI

Vistos.

PABLO DOMINGUES PEREIRA, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, da Lei 11.343/2006 porque, segundo a denúncia, em 21 de janeiro ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jandira

Foro de Jandira

2ª Vara

Avenida Antonio Bardella, 401, Jandira-SP - cep 06618-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500173-75.2020.8.26.0542

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PABLO DOMINGUES PEREIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JULIANA MORAES CORREGIARI BEI

Vistos.

PABLO DOMINGUES PEREIRA, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, da Lei 11.343/2006 porque, segundo a denúncia, em 21 de janeiro de 2020, por volta de 01h41, nas imediações da Rua

Rondônia, altura do n. 297, em Jandira, trazia consigo, para fins de entrega a consumo de terceiros, 60 porções de cocaína, pesando 50,07g, consoante auto de apreensão de fls. 12 e laudo de constatação de fls. 14/16. Narra a peça acusatória que guardas civis realizavam patrulhamento de rotina quando avistaram o réu que, ao notar sua aproximação, dispensou uma sacola. Feita a abordagem, os guardas localizaram com o réu R\$ 90,00 e recuperaram a sacola dispensada, na qual estavam as drogas apreendidas.

Recebida a denúncia (fls. 47), o réu constituiu defensor (fls. 109) e apresentou defesa prévia (fls. 145/151).

Na instrução do feito, foram ouvidas duas testemunhas de acusação e o réu foi interrogado.

Nas alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação nos termos da denúncia. A defesa pugnou pela absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, pela desclassificação para a conduta prevista no artigo 28, da Lei 11.343/2006 ou, ainda, pela fixação da pena mínima, reduzida pela confissão, com a fixação de regime inicial aberto (fls. 199/218).

É o relatório.

Fundamento e decido.

A materialidade do delito está comprovada pelo auto de apreensão das drogas (fls. 12) e pelo laudo de exame químico toxicológico (fls. 37/38).

A autoria, por sua vez, está comprovada pelos depoimentos das testemunhas de acusação e pela confissão do réu de que estava na posse das drogas.

O guarda municipal Josenildo Ferreira da Silva narrou que estava em patrulhamento com o GCM Thiago quando avistaram o réu e outro indivíduo atravessando a rua ao notarem a presença da viatura. O réu dispensou uma sacola. Feita a abordagem, constatou-se que havia 60 porções de cocaína na sacola. O réu disse que mora em Itapevi e havia ido buscar as drogas a pedido de Ryan. O bar Gela Guela fica a cerca de 500 metros do local e estava fechado.

O guarda municipal Thiago Thomé de Andrade narrou que estava com seu parceiro Josenildo indo fazer fiscalização de bares quando, ao chegarem ao local dos fatos, perceberam que o réu e outro indivíduo mudaram a direção ao perceberem sua presença, tendo o réu dispensado uma sacola. Feita a abordagem, na sacola foram encontradas as drogas apreendidas. A abordagem aconteceu na esquina com a Rua Martin Luther King, antes do bar Gela Guela.

O réu confessou que estava na posse da sacola contendo as drogas, dizendo que havia acabado de compra-las para usar com amigos que estavam no Gela Guela. Estavam em oito pessoas e todos fizeram uma "vaquinha" para comprar as drogas. Estava ocorrendo um baile funk no local.

Todavia, a alegação do réu de que as drogas destinavam-se a uso próprio e de amigos não encontra respaldo em nenhum elemento de prova e não condiz com a quantidade de drogas apreendida. Ainda que fossem oito amigos para fazer uso naquele momento, o que não restou comprovado, a quantidade de 60 porções de cocaína seria excessiva.

Anote-se, ademais, que os guardas municipais afirmaram que o bar Gela Guela estava fechado e que tanto o réu quanto o adolescente que estava com ele confessaram que estavam transportando as drogas.

Diante desse quadro e considerando-se o disposto no artigo 28, parágrafo 2o, da Lei 11.343/06, deve ser afastada a tese defensiva da posse para uso próprio, responsabilizando-se o réu pela conduta prevista no artigo 33 do mesmo diploma

legal.

Passo à dosimetria da pena.

Os motivos, consequências e circunstâncias do crime são os esperados para este tipo de delito. O réu é primário e não ostenta antecedentes. Não há elementos nos autos suficientes para permitir a avaliação da personalidade e da conduta social do réu. A quantidade de drogas apreendida não é expressiva, não justificando o incremento da pena base. Assim, fixo a pena base no mínimo legal, ou seja, 5 anos de reclusão e 500 dias multa.

Na segunda fase da fixação da pena, estão presentes as circunstâncias atenuantes da confissão e da menoridade relativa. Todavia, deixo de reduzir a pena posto que já fixada no mínimo legal.

Na terceira fase, reconheço presente a causa de diminuição da pena prevista no art. 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343/2006. O réu é primário, não ostenta antecedentes criminais e não há notícia nos autos de que se dedique a atividade criminosa ou integre organização criminosa. Aplico a fração máxima de redução, de 2/3, chegando a um montante de 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias multa.

Tendo em vista as condições pessoais do réu, fixo o valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo, nos termos do artigo 43 da Lei 11.343/2006.

Em cumprimento à decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no Habeas Corpus 596.603/SP, fixo o regime aberto para início do cumprimento da pena.

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e CONDENO o réu PABLO DOMINGUES PEREIRA à pena privativa de liberdade de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto e ao pagamento de 166 dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Presentes os requisitos legais, CONVERTO a pena privativa de liberdade em duas penas restritivas de direitos, consistentes em PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE, na forma do artigo 46, do Código Penal e em PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA, no valor de um salário mínimo, no valor vigente à época do pagamento, a ser paga mediante depósito judicial, em conta vinculada ao juízo, nos termos do Provimento CG 01/2013, da Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

Na forma do artigo 804 do Código de Processo Penal e do artigo 4º, §9º, "a", da Lei Estadual n.º 11.608/03, condeno o acusado no pagamento das custas e despesas processuais.

Declaro o perdimento dos bens que permanecem apreendidos em favor da União, nos moldes do artigo 63 da Lei de Tóxicos e autorizo a incineração das drogas apreendidas.

Publique-se, intimem-se e comuniquem-se.

Jandira, 17 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA